

1. 개정 이유

「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙」상 교정시설 수형자의 전화통화 허용횟수 개정에 따라 피보호감호자의 전화통화 허용횟수를 개정함

2. 주요내용

가. 피보호감호자의 전화통화는 허용횟수를 제한하지 않음(안 제37조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 규제신설·폐지 등 없음

피보호감호자 분류처우 업무지침 일부개정훈령안

피보호감호자 분류처우 업무지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제37조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 감호자의 전화통화는 그 허용횟수를 제한하지 아니한다. 다만, 소장은 기관의 운영 등을 위해 필요한 경우 그 허용횟수를 개방 처우급 수형자 이상의 범위에서 조정할 수 있다.

제61조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제62조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제77조 중 “2019년 2월 1일”을 “2024년 1월 1일”로 한다.

부 칙 <제0000호, 2024. 6. 25.>

제1조(시행일) 이 지침은 2024년 7월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제37조(전화통화) ① (생략)	제37조(전화통화) ① (현행과 같음)
<u>② 감호자의 처우급별 전화통화 허용횟수는 다음 각 호와 같다.</u> 1. 가급 : 매월 12회 2. 나급 : 매월 9회 3. 다급 : 매월 7회 4. 라급 : 매월 5회 ③ ~ ⑤ (생략)	<u>② 감호자의 전화통화는 그 허용 횟수를 제한하지 아니한다. 다만, 소장은 기관의 운영 등을 위해 필요한 경우 그 허용횟수를 개방처우급 수형자 이상의 범위에서 조정할 수 있다.</u> ③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제61조(가출소 예비심사회의 심사대상) ① (생략)	제61조(가출소 예비심사회의 심사대상) (현행 제1항과 같음)
제62조(가출소심사신청 요청) ① (생략)	제62조(가출소심사신청 요청) (현행 제1항과 같음)
제77조(재검토 기한) 법무부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2019년 2월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제77조(재검토 기한) ----- ----- ----- ----- 2024년 1월 1일 ----- ----- ----- -----.